소　　장

원고 유한회사 지앤케이파트너스

서울 강남구 논현로72길 16(역삼동, 초원빌딩) 4층 4870호

이사 마정자

원고 소송대리인

변호사 김백진

서울 종로구 세종대로23길 47 (당주동, 새문안교회광화문빌딩)417호

피고 주식회사 네오비플

대표이사 조진호

서울 중구 퇴계로 213, 307-35(충무로4가, 일흥빌딩)

대여금 청구의 소

청 구 취 지

1. 피고는 원고에게 133,250,000원 및 이에 대하여 2024. 7. 2.부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

3. 위 제1항은 가집행 할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 당사자 관계 및 개요

원고는 의약품 및 의료기기 도매업 등을 영위하는 업력 9년차의 기업입니다(갑 제1호증 지앤케이파트너스 등기부).

피고는 통신판매업 및 소프트웨어 서비스업을 영위하는 기업입니다(갑 제2호증 주식회사 네오비플 등기부) 생활용품, 위생용품, 생활잡화 등을 주로 취급하며 '생큐마트몰(www.생큐마트.com)' 및 네오마켓(https://neomarket.firstmall.kr/)을 운영하고 있습니다(갑 제3호증 생큐마트 홈페이지 대문).

이 사건은 원고로부터 금전을 대여한 소외 대한상인(폐업)으로부터 생큐마트몰의 운영권을 넘겨받은 소외 주식회사 생큐소프트(이하 '생큐소프트'라고 한다), 다시 생큐소프트로부터 생큐마트몰의 운영권을 넘겨받은 피고 회사에 대한 것이므로, 주위적으로는 피고에 대한 법인격부인에 따른 대여금 청구를 하고, 예비적으로는 피고에 대한 상법상 상호속용영업양수인의 책임에 따른 대여금 청구를 하고자 합니다.

2. 대여금 채권의 발생

원고는 실질적으로 소외 박준한이 경영하고 있는데, 박준한은 10여 년 전 지인 소개로, 당시 소외 '주식회사 대한상인'(이하 '대한상인'이라 합니다)을 운영하고 있던 최병선을 처음 알게 되었습니다. 대한상인은 2014. 2. 6. 성립되어 전자상거래 도소매업을 영위하는 회사로서(갑 제4호증 대한상인 등기부) 직원 9명 정도의 기업입니다.

이후 교류를 이어 나가던 중, 2023. 4. 경 당시 대한상인의 대표이사였던 최병선은 박준한에게 “내가 건강기능식품 유통사업을 하고 있다”, “건강기능식품 유통사업에 자금이 필요한데 130,000,000원을 빌려주면 15일 안에 변제하겠다”고 하였습니다.

평소 최병선은 박준한에게 본인은 마스크 및 유통사업을 하고 있고 코로나 시기에는 마스크 사업으로 큰 돈을 벌기도 했으며, 현재 자체 ‘TQ코인’이라는 것을 만들어 운영중에 있으며 자금 여력이 풍부하고 사업이 잘 되고 있기 때문에 자금을 빌려주더라도 안심해도 된다는 식으로 자주 이야기하여 최병선에게 실제 그와 같은 변제능력과 의사가 있는 것으로 믿었습니다.

이에 박준한은 별도로 차용증 등을 작성하지 않고 최병선과 대한상인의 변제능력과 변제의사만을 믿고 2023. 4. 26. 원고 명의의 신한은행 계좌에서 대한상인 명의 농협은행 계좌로 130,000,000원을 이체하였습니다(갑 제5호증의1 입금확인증 참조).

하지만 약정한 15일이 도과한 이후에도, 수개월이 경과하도록 대한상인은 대금을 전혀 변제하지 않았습니다. 변제를 촉구하던 박준한은 최병선에게 이 건에 대한 금전소비대차계약서를 작성해달라고 요청하였고, 2023. 11. 13.에 이르러, 양자는 2023. 4. 26.자 금전소비대차계약서(갑 제5호증의2 금전소비대차계약서)를 작성하였습니다. 그러나 그 이후에도 최병선은 2023. 12. 29. 이자를 1회 지급했을 뿐, 더 이상 변제하지 않고 있습니다.

원고는 이에 대한상인을 상대로 지급명령을 신청하여, 2024. 7. 16. 서울중앙지방법원은 대여금 지급을 확정하였습니다(갑 제6호증 지급명령정본). 지급명령에 따라, 피고는 금 130,000,000원과 2024. 1.1.부터 지급명령 송달된 날까지 연 5%, 그 다음

날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 비율에 의한 지연손해금이 확정되었습니다.

결국 **주식회사 대한상인은 원고에게 133,250,000(130,000,000원 +3,250,000원[1])원 및 2024. 7. 2.[2]부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하여야 합니다.**

3. 주식회사 대한상인의 주요사업 - 생큐마트몰 운영

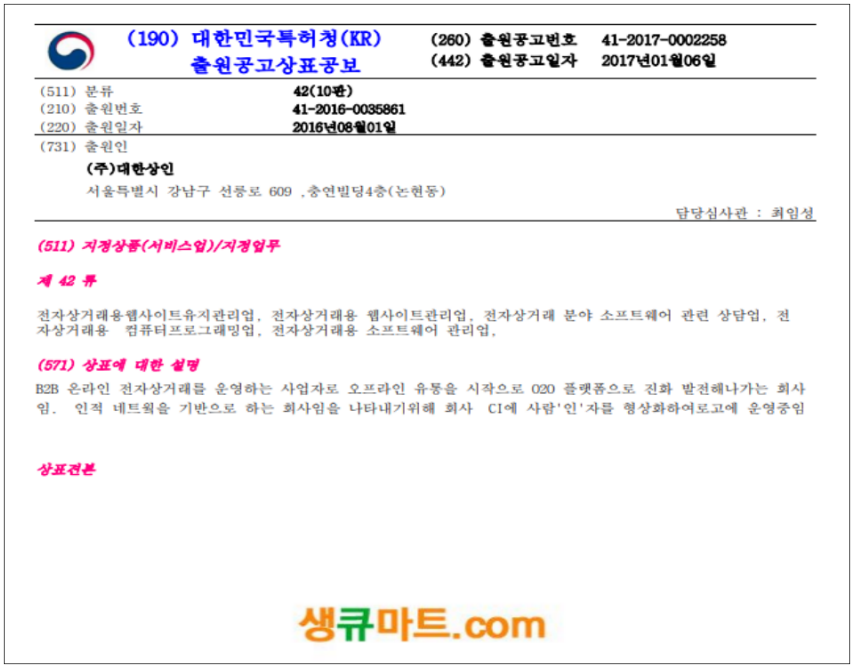
대한상인은 생큐마트몰 운영을 2014년부터 대한상인의 성립시부터 해왔고, 현재도 대한상인의 상황과는 별개로, 생큐마트몰은 활발히 운영되고 있습니다. **생큐마트몰**은 전국의 개인형마트를 대상으로 판매용 공산품을 공급하는 사업자 (B2B) 공동구매 인터넷쇼핑몰로서, 소외 한국수퍼체인유통사업협동조합(이하 'KVC'라 합니다)이 중소기업협동조합법 제35조 제1항 제1호에 근거하여 실시해 온 '공동사업'입니다.

KVC은 전국의 골목 슈퍼마켓에 가정용 주류를 공급하는 중개유통 중소기업들이 모여 1995년 설립한 단체입니다. 이 조합은 대기업 유통업의 골목상권 진출과 상품 가격경쟁력 부재로 인해 조합원사의 고객인 소매 슈퍼마켓들이 폐점하는 것을 막고자 2014년경 생큐마트몰 사업을 개시했습니다(갑 제7호증 와디즈 설명자료 캡처). 소매 슈퍼마켓도 공동구매를 통해 대기업에 상응하는 가격경쟁력을 갖출 수 있도록 온라인 실시간 통합상품 발주시스템을 만든 것입니다.

최병선은 생큐마트몰 사업이 대한상인의 중심적 사업이라는 점을 줄곧 강조해 왔습니다. 2016년 한 언론과의 인터뷰에서는 "(주)대한상인이 한국체인사업협동조합을 통

1) 지급명령송달일은 2024. 7. 1.입니다. 원금 1억3천만원, 연이율 5%, 2024. 1. 1.부터 2024. 7. 1.(6개월, 0.5년)에 따른 이자는 3,250,000(130,000,000*0.05*0.5)입니다.
2) 지급명령송달일은 2024. 7. 1.로서 그 다음날은 2024. 7. 2.입니다.

해 제공하는 생큐마트몰"이라고 표현하기도 했고(갑 제8호증 2016년 소상공인신문 보도), 2019. 11. 14. 와디즈[3] 홈페이지에 올린 대한상인에 대한 투자유치(크라우드펀딩) 설명자료[4]에서도, 생큐마트몰에 대한 상표권을 대한상인이 갖고 있다는 점을 기재했습니다(갑 제9호증 와디즈 설명자료 캡처). **실제로 대한상인은 2016. 8. 1. "생큐마트.com"에 대한 상표권을 출원하여, 2017. 1. 6. 출원공고**가 되어 있습니다(갑 제10호증 생큐마트 상표권).



(190) 대한민국특허청(KR)
출원공고상표공보

(260) 출원공고번호 41-2017-0002258
(442) 출원공고일자 2017년01월06일

(511) 분류 42(10판)
(210) 출원번호 41-2016-0035861
(220) 출원일자 2016년08월01일
(731) 출원인
(주)대한상인
서울특별시 강남구 선릉로 609 ,충연빌딩4층(논현동)

담당심사관 : 최일성

(511) 지정상품(서비스업)/지정업무

제 42 류

전자상거래용웹사이트유지관리업, 전자상거래용 웹사이트관리업, 전자상거래 분야 소프트웨어 관련 상담업, 전자상거래용 컴퓨터프로그래밍업, 전자상거래용 소프트웨어 관리업,

(571) 상표에 대한 설명

B2B 온라인 전자상거래를 운영하는 사업자로 오프라인 유통을 시작으로 020 플랫폼으로 진화 발전해나가는 회사임. 인적 네트웍을 기반으로 하는 회사임을 나타내기위해 회사 CI에 사람'인'자를 형상화하여로고에 운영중임

상표견본

생큐마트.com

생큐마트몰은 한국수퍼체인유통사업협동조합 산하 100여개 체인본부의 임의가맹점('나들가게'라는 이름으로 전국 1만여 개 정도 됩니다)에게만 개방되는 회원전용 폐쇄몰로서, 대형마트나 대기업계열 체인형슈퍼마켓(이른바 SSM)의 공급가에 버금가는 가격으로 약 1만 가지가 넘는 공산품 등 다양한 상품을 실시간으로 주문·결제할 수 있으며, 소량 주문도 가능합니다.

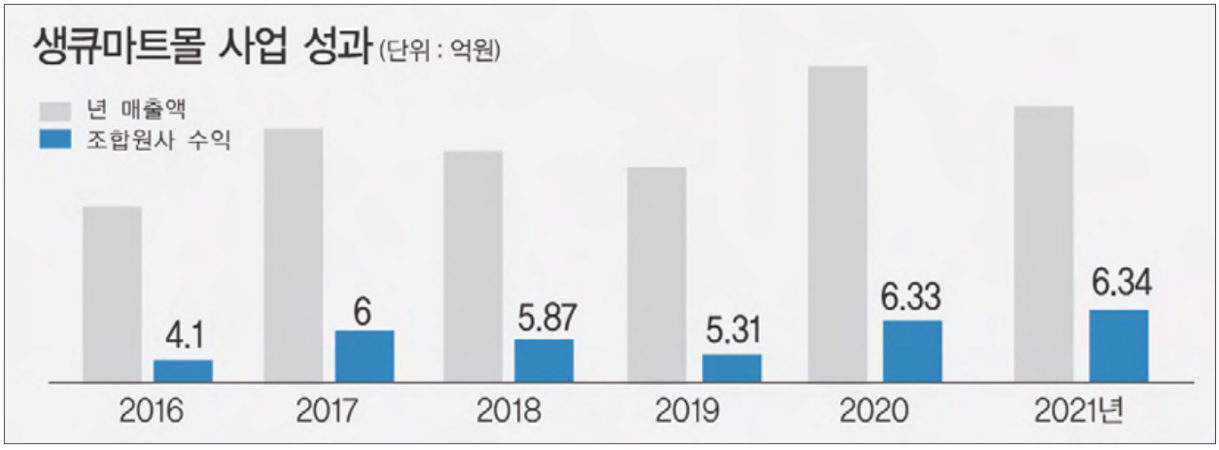
3) 창의적인 아이디어나 제품을 가진 개인(메이커)과 이를 후원하거나 구매하려는 사람들(서포터)를 연결하는 플랫폼입니다.
4) https://www.wadiz.kr/web/maker/detail/453569/makerInfo (2025. 3. 3. 최종 확인)

대한상인은 생큐마트몰의 회원사(동네 슈퍼마켓들)가 생큐마트몰에서 물품을 주문하면 그 매입정보를 취합, 가공 후 제휴된 대형유통사(이마트 에브리데이), 중소제조사, 대리점, 도매점 등 20여개 '상품공급사'에게 전달하고, 다시 그 상품공급사들에게 조달받은 물품을 회원사에게 전달하는 과정을 중개했습니다(갑 제9호증 2019 와디즈 설명영상 캡처 참고).

이 과정에서 대한상인은 상품공급사에게 일정량의 수수료를 부과해 수익을 냈습니다. 2019년 와디즈 설명회에서 최병선은 '총매출의 4%를 받고 있다'고 밝힌 바 있습니다.

생큐마트몰의 매출액은 2014년 17억에 불과했지만 이후 꾸준히 증가하여 2015년 76억, 2016년 150억, 2017년 218억, 2021년 232억에 이르게 되었습니다.

<갑 제10호증 공동사업 따라잡기 중 KVC 부분>에서 일부 발췌



생큐마트몰의 성장과 함께 **대한상인도 2020년에는 매출액 165억, 당기순이익 3억4천9백만원 정도의 기업**으로 성장했습니다.

<갑 제7호증 와디즈 설명자료 캡처> 중 일부

재무정보 (단위 : 백만 원)

결산년도	2020	2021	2022
납입자본금	200	200	447
자본총계	1,598	1,686	2,009
매출액	16,555	16,974	10,913
당기순이익	349	88	122

한국기업데이터 인증 정보 ⓘ

최병선은 박준한에게 생큐마트몰이 "매달 3000~4000만원의 순수익이 나는 사업이다. 코로나 전에는 순수익 2000~3000만원 정도였으나 코로나 이후 온라인 쇼핑이 늘어나면서 순수익이 늘었다"고 자랑한 바도 있습니다.

대한상인이 KVC와 함께 생큐마트몰의 운영사로 운영하는 것은 **최병선의 부친 소외 최장동의 도움**때문입니다. 최장동은 KVC(당시 명칭은 '한국체인사업협동조합'이었습니다)의 제5대 및 제6대 이사장(2008년부터 2013년까지)으로 재직했었고, 제6대 이사장으로 취임하면서 생큐마트 브랜드 사업을 시작했습니다.

대한상인은 2014. 2. 6. 성립되었는데, **불과 한 달 만인 2014. 03. 06.에 생큐마트몰의 사업 시행 파트너사로 공식확정**되었고, 같은 해 9월 경에 생큐마트몰의 운영이 개시되었습니다.

이는 대한상인의 회사 설립 목적 자체가 생큐마트몰의 운영을 맡기 위한 것임을 시사합니다. 실제로, 생큐마트몰의 운영에는 최병선뿐만 아니라 최장동 및 최장동의 아

들이며 최병선의 동생인 소외 최완섭도 참여하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

4. 주식회사 대한상인의 파산과 생큐소프트 설립

2024년이 된 이후에도 주채무자인 대한상인과 보증인인 최병선은 전혀 변제하지 않았습니다. 2024. 6. 26. 원고는 법원으로부터 대한상인에 대해 파산선고가 내려졌다는 통지를 받았습니다(갑 제11호증 대한상인 파산선고 통지서). 이 파산절차는 진행 중입니다(갑 제13호증 대한상인 나의사건검색).

이어서 최병선도 2024. 9. 24. 수원회생법원에 채무지급 불능을 원인으로 파산 및 면책신청을 하였고(수원회생법원 2024하단13732), 원고는 채권자로서 그 절차에 채권을 신고하였으나, 2025년 1월 22일 파산절차가 폐지됨에 따라 원고는 어떠한 배당도 받지 못하였습니다(갑 제14호증 최병선 나의 사건 검색). 이렇듯 **1억3천만원의 채무에 대한 채무자(대한상인)와 보증인(최병선)이 모두 파산 상태에 이르게 되면서 원고가 변제받지 못하게 될 위험이 현실화**되었습니다.

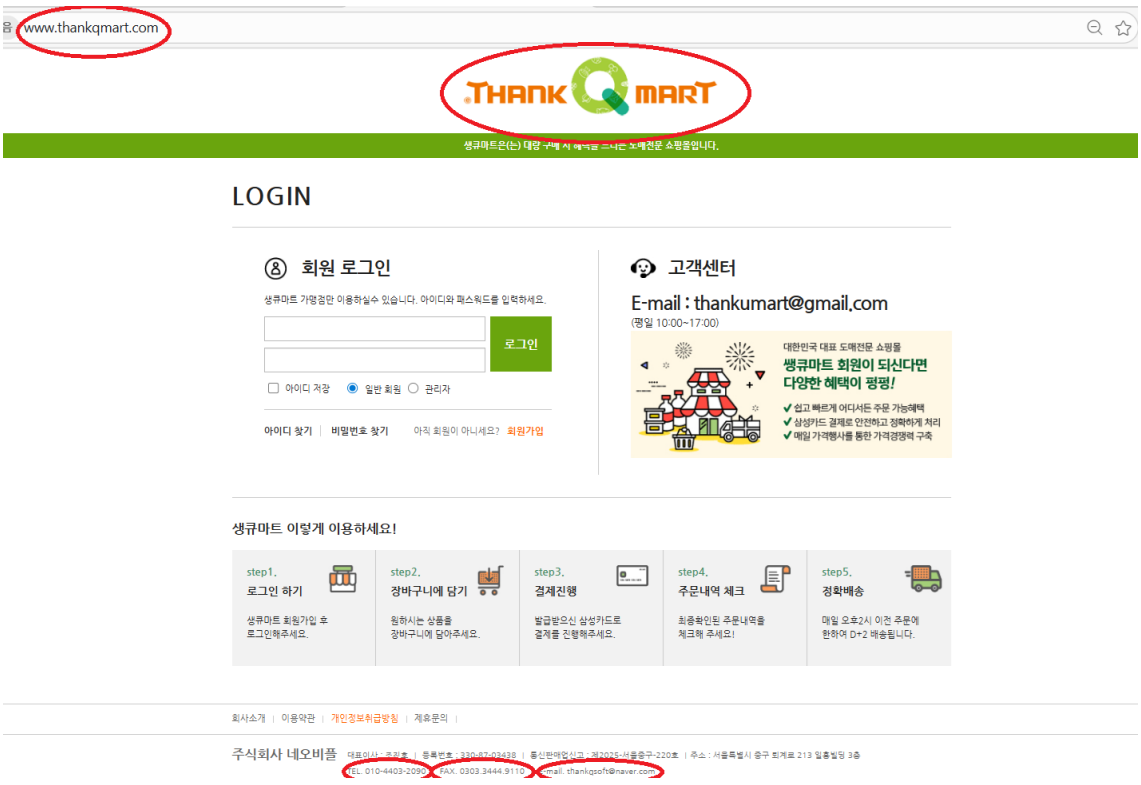
그런데 2024년에 대한상인과 보증인 최병선에 대해 파산절차가 진행되는 한편으로, **2024. 2. 27. 주식회사 생큐소프트(이하 '생큐소프트'라 합니다)가 설립**되었습니다. 설립 당시는 소외 양동군이 생큐소프트의 대표이사였고, 소외 조은미가 생큐소프트의 감사였습니다. **최초 대표이사 양동군은 대한상인에서 전무**라는 직함으로 근무하는 직원이었습니다. **조은미는 대한상인 대표이사 최병선의 아내**입니다.

2025. 5. 9. 최병선의 처 조은미가 서울 강남구 대치동 공유오피스에 사업장을 내고 소외 생큐소프트의 대표이사가 되었습니다(갑 제19호증 생큐소프트 등기).

5. 피고 주식회사 네오비플의 설립

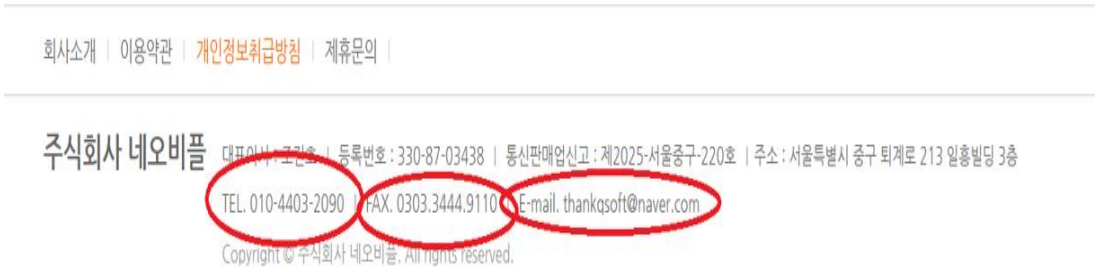
피고 주식회사 네오비플은 2025. 1. 13. 소외 조진호를 대표이사로 하여 설립되었습니다. 피고는 네오마켓(https://neomarket.biz/) 및 2026. 1.경 생큐소프트로부터 전득한 생큐마트몰(https://xn--hz2bn3k90npkc.com/)를 운영하고 있습니다. (갑 제2호증 네오비플 등기부)

피고가 운영하고 있는 생큐마트몰의 상표권(생큐마트.com)은 여전히 대한상인이 소유하고 있으며, 도메인과 로고가 동일합니다. 또한 피고는 생큐마트몰 운영에 있어 생큐소프트가 이전에 사용하던 전화번호, 팩스번호, 이메일, 홈페이지 대문을 그대로 사용하고 있습니다.(갑 제20호증의 1~2: 생큐마트 네오비플 홈페이지)



도메인과 상표 일치

전화번호, 팩스번호, 이메일 일치



	전 생큐마트몰 홈페이지	현 생큐마트몰 홈페이지	비고
전화번호	010-4403-2090	010-4403-2090	같음
팩스번호	0303-3444-9110	0303-3444-9110	같음
이메일	thankqsoft@naver.com	thankqsoft@naver.com	같음

6. 관련 법리

판례는 기존회사가 부담하던 채무를 면탈하기 위하여 새로운 회사를 설립한 경우에 이른바 법인격부인론을 적용하고 있습니다. 판례는 “채무를 면탈할 목적으로 기업의 형태·내용이 실질적으로 동일한 신설회사를 설립하였다면, 신설회사 설립은 기존회사의 채무면탈이라는 위법한 목적달성을 위하여 회사제도를 남용한 것이므로, 기존회사의 채권자에게 위 두 회사가 별개의 법인격을 갖고 있음을 주장하는 것은 신의성실원칙상 허용될 수 없다 할 것이어서 기존회사의 채권자는 위 두 회사 어느 쪽에 대하여서도 채무 이행을 청구할 수 있고, 이와 같은 법리는 어느 회사가 채무를 면탈할 목적으로 기업의 형태·내용이 실질적으로 동일한 이미 설립되어 있는 다른 회사를 이용한 경우에도 적용된다. 기존회사의 채무를 면탈할 의도로 다른 회사 법인격을 이용하였는지는 기존회사의 폐업 당시 경영상태나 자산상황, 기존회사에서 다른 회사로 유용된 자산의 유무와 정도, 기존회사에서 다른 회사로 이전된 자산이 있는 경우 정당한 대가가 지급되었는지 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다”(대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다94472 판결 참조)고 판시해 왔습니다.

즉 판례는 법인격의 남용을 인정하기 위한 요건으로서 크게 ⅰ) 채무를 면탈할 목적, ⅱ) 두 기업의 실질적 동일성을 들고 있습니다. 여기서 ‘ⅰ) 채무를 면탈할 목적’이 있었는지 여부는 ① 기존회사의 폐업 당시 경영상태나 자산 상황, ② 기존회사에서 신설회사로 유용된 자산의 유무와 그 정도, ③ 자산 이전 시 정당한 대가가 지급되었는지 여부 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단합니다. 그리고 ‘ⅱ) 두 기업의 실질적 동일성’은 ① 형태적 측면과 ② 내용적 측면에서 살피고 있는 바, 이는 각각 물적, 인적 동일성 여부를 검토하는 것입니다(부산고등법원 2024. 11.14. 선고 2024나52055 판결).

7. 채무를 면탈할 목적이 인정됨

가. 최병선이 직접 인정한 생큐소프트 설립 목적

1) 설립 목적

박준한은 2024년에 들어서도 채무가 변제되지 않자 최병선에게 수차례 변제를 촉구했습니다. 이에 대해 최병선은 자신이 대한상인의 사기파산을 준비하고 있고, 알짜 사업체인 생큐마트몰의 운영권은 생큐소프트에 이관하는 외형을 만들고 있음을 수차례 직접 밝혔습니다.

생큐마트몰은 여전히 잘 운영되고 있는 한편으로, 대한상인은 채무가 많은 상황이므로, 대한상인의 채무를 사기파산을 통해서 해결하기만 하면 원고에 대한 채무는 자신이 보증인으로서 이행할 수 있는 금전적 여유가 생긴다는 취지로 범죄(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제650조 제1항 제1호 소정의 사기파산죄)에 해당하는 사실들을 털어놓은 것입니다.

2) 박준한 최병선 통화 녹취

이 날 통화에서 둘은 이 사건 채무와 무관한 대화를 나누다가, 박준한이 먼저 채무 변제 요구를 합니다(제15호증 24.2.19. 박준한 최병선 통화 녹취록 중 51쪽). 이에 최병선은 "대한상인은 좀 무거우니까" 즉, 채무를 많이 지고 있으니까, "생큐마트만 떼서, "법인을 하나 내가 또 내"면, "생큐마트 수수료는 거기로 들어오니까", 거기서 직원들 월급만 주고 나면, 원고에게 변제할 돈을 마련할 수 있다는 취지로 답합니다.

<제15호증 중 일부 캡처>

최병선 :	그것도 지금 이제 가결산 보고 있는데, 지금 내가 지금 약간 동군이 이름으로 법인 하나 내가 또 내려고. 생큐마트만 떼려고. 내일 이제 내 동생이랑 이마트 여기 만나거든. 대한상인은 좀 무거우니까 일로 좀 빼자 해서 동군이 이름으로 해서 지금 법인 하나 내서, 생큐마트 수수료는 거기로 들어오니까. 그러면 얘네 월급만 주고 나머지 지금 룸이 있잖아.
박준한 :	예, 예.
최병선 :	지금 그렇게 하려고 그러는 거야. 아니면 대한상인은 이자 때문에 이씨, 그래서 대한상인이랑 지금 분사해가지고 지금 그렇게 가려고 지금, 변호사 만나고 지금, 내가 그리고 기철이 잘랐다?

3) 박준한 최병선 통화 녹취

이 날 통화에서도 박준한은 최병선에게 채무 변제를 촉구하며 계속 변제가 이루어지지 않으면 원고가 소송을 제기하려고 한다고 알립니다(갑 제16호증 24.5.8. 박준한 최병선 통화 녹취록). 이에 **최병선은 자신이 대한상인을 "없앨" 것이기 때문에, 법인 즉 대한상인에 소송을 해도 "의미 없어"**라고 답합니다.

박준한 : 그러면 다음 달부터면 언제부터예요? 정확히. 저는 뭐라고 이야기를 해야, 여기서는 진짜 이번 주 내로 아무 뭐 없으면 바로 그냥 뭐 민사 진행하겠

녹취록 대표 전문업체
경청속기사무소

다는 거예요, 솔직히 말하면.

최병선 : 그거 뭐 법인 해도 의미 없어. 내가 대한상인 지금 없앨 거야. 의미 없어.

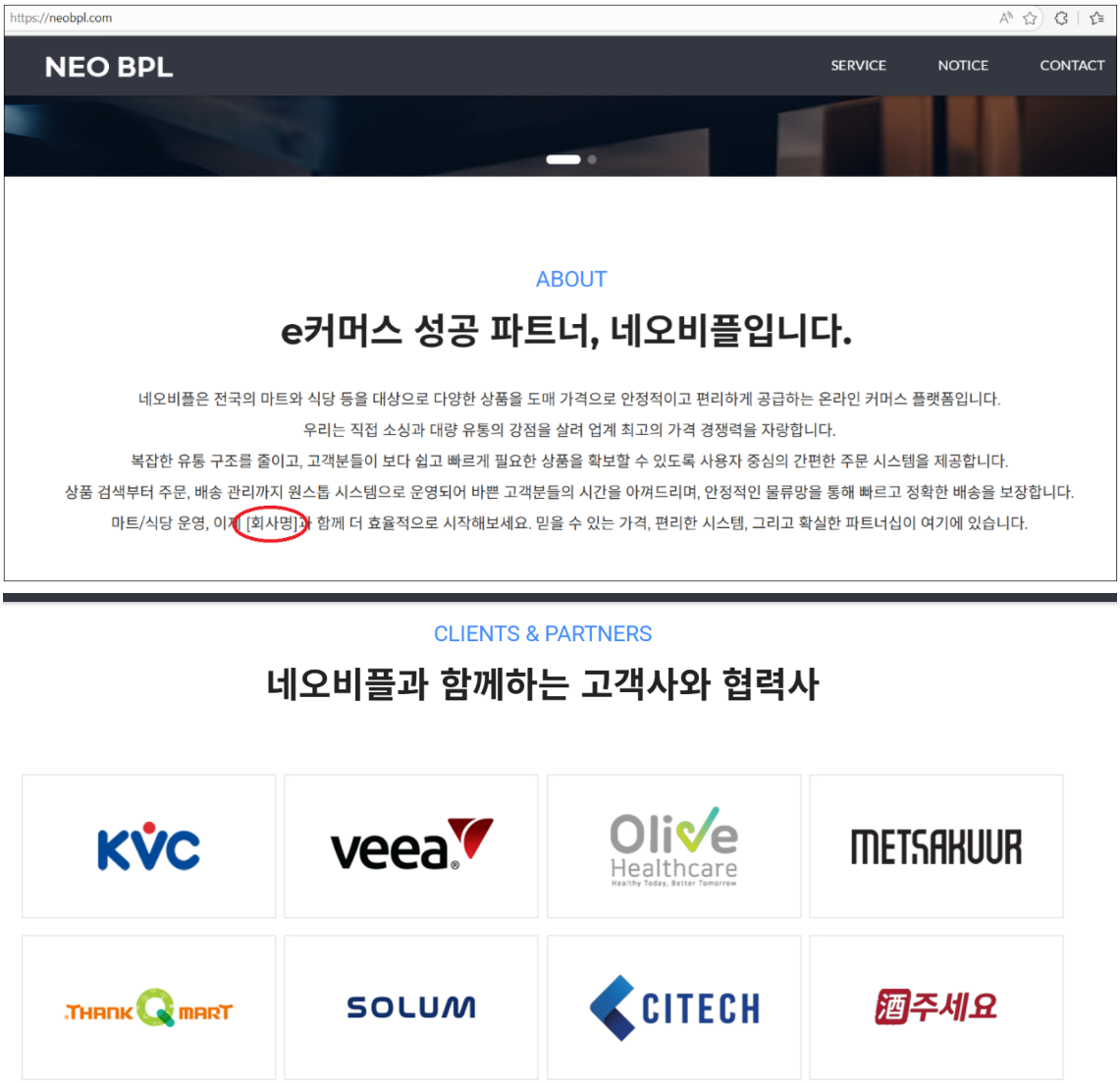
박준한 : 아니, 어차피 형 연대보증이 돼 있단 말이예요, 형도.

최병선 : 아니, 그러니까 돈을 받는 게 목적이잖아. 그래서 내가 있는데 지금 안 주고 있는 게 아니고. 지금 구조 만드느라고 약간 그레이 쪽. 2차 PG 가상계좌 이쪽 지금, 코인 지금 하고 있으니까. 매달 내 앞으로 그냥 내가 리셀 (...) 해서 받는 걸로 해놨거든.

나. 주식회사 네오비플의 설립 목적

주식회사 네오비플, 즉 피고는 생큐마트몰과 같이 전국의 마트와 식당 등을 대상으로 다양한 상품을 도매 가격으로 안정적이고 편리하게 공급하는 온라인 커머스 플랫폼을 표방하고 있습니다. 그러나 회사 설립 후 1년이 넘는 기간 회사 소개의 메인 페이지도 제대로 수정되고 있지 않으며, 협력사 명단(KVC, 생큐마트, 올리브 헬스케어 등 8개사)으로 제시한 것도 이 사건과 연관된 KVC나 생큐마트를 제외하면 AI 서비스 및 헬스케어와 관련된 회사(Veea, solum, olive, metsakuur, citech)로 피고의 주요 사업인 e커머스와는 관련성이 적은 것들로 이루어져 있습니다.(갑 제21호증의 1~2:

네오비플 운영현황)



* Veea는 AI 기반 엣지 인프라 회사, Olive Healthcare는 의료기기 생산업체, Metsakuur는 AI 얼굴인식 개발 업체, Solum은 ESL 생산업체, CITECH는 AI 헬스케어 업체, 酒세요는 확인되지 않습니다.

다. 기타 제반사정

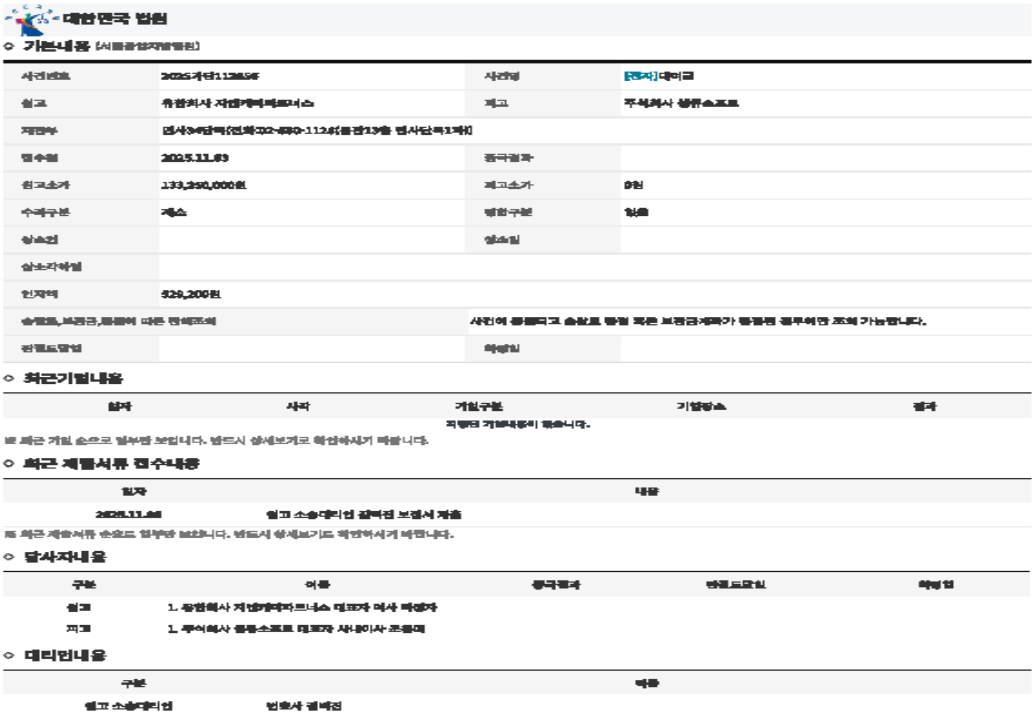
1) 기존회사의 폐업 당시 경영상태나 자산 상황

가) 대한상인에서 생큐소프트

대한상인의 주된 수입원은 생큐마트몰 사업의 위탁 운영에서 나오는 수수료였고, 생큐마트 사업은 현재도 안정적으로 운영되고 있습니다. 생큐마트몰 위탁사업이 안정적으로 유지되는 것과 별개로, 대한상인은 파산을 앞두고 자산 상황이 매우 악화되었습니다. 이로 인해 대한상인은 파산신청을 한 것입니다.

나) 생큐소프트에서 네오비플

생큐소프트는 2024. 2.경 설립된 법인으로, 생큐마트몰 사업의 위탁 운영에서 나오는 수수료 외에는 다른 수익원이 없습니다. 원고가 생큐소프트를 상대로 법인격 부인에 따른 대여금 소송을 제기하자(갑 제22호증 2025가단112656 사건진행현황), 생큐소프트는 패소당할 것을 염려하여 피고 회사를 설립한 것입니다.



대한민국 법원

기본내용 (서울중앙지방법원)

사건번호	2025가단112656	사건명	[전자]대여금
원고	유한회사 지엔케이마트너스	피고	주식회사 생큐소프트
재판부	민사34단독(전화:02-530-1124(물관13층 민사단독1과))		
접수일	2025.11.03	종국결과	
원고소가	133,250,000원	피고소가	0원
수리구분	제소	병합구분	없음
상소인		상소일	
상소각하일			
인지액	529,200원		
송달료,보관금,물품에 따른 판매조회		사건이 종결되고 송달료 등을 적은 보관금계좌가 등록된 경우에만 조회 가능합니다.	
판결도달일		확정일	

최근기일내용

일자	시각	기일구분	기일장소	결과
		지정된 기일내용이 없습니다.		

※ 최근 기일 순으로 일부만 보입니다. 반드시 상세보기로 확인하시기 바랍니다.

최근 제출서류 접수내용

일자	내용
2025.11.04	원고 소송대리인 김미진 보정서 제출

※ 최근 제출서류 순으로 일부만 보입니다. 반드시 상세보기로 확인하시기 바랍니다.

당사자내용

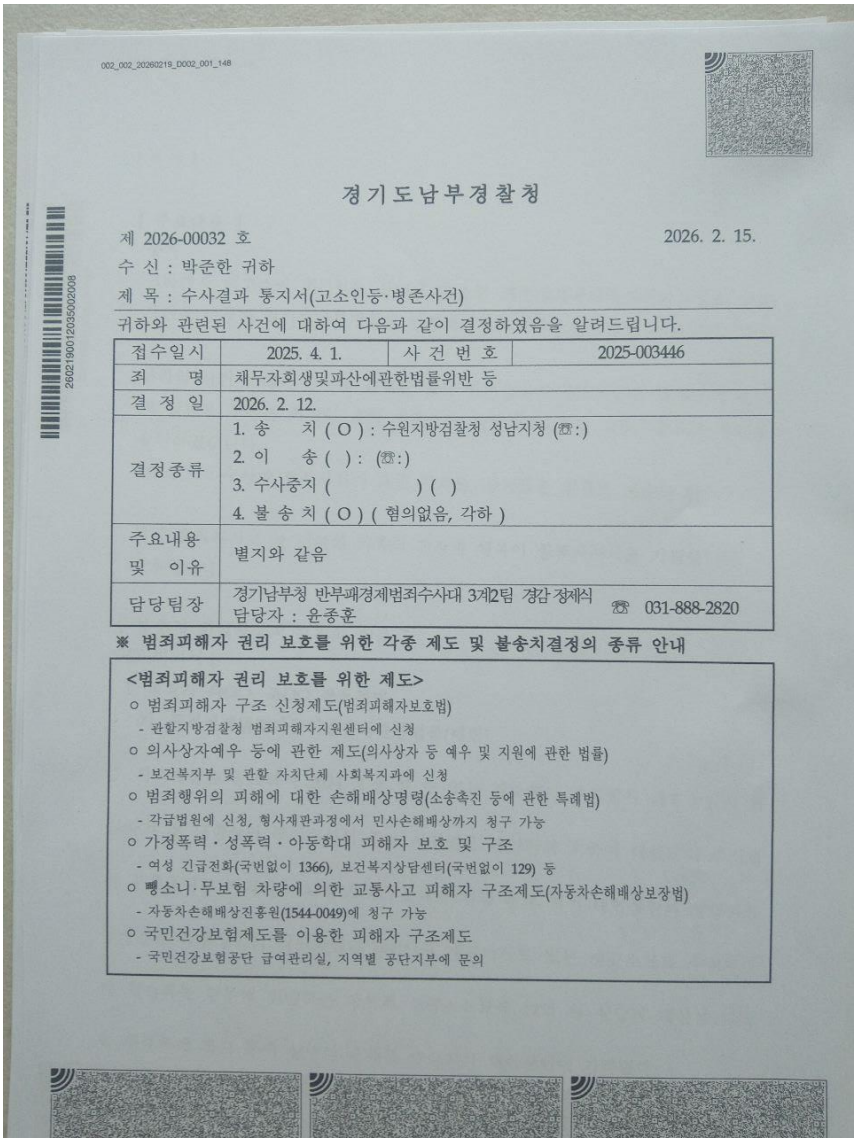
구분	이름	종국결과	판결도달일	확정일
원고	1. 유한회사 지엔케이마트너스 대표자 이사 배영자			
피고	1. 주식회사 생큐소프트 대표자 사내이사 조동혁			

대리인내용

구분	내용
원고 소송대리인	법호사 김미진

다) 최근 최병선은 사기파산혐의로 검찰에 송치되었습니다.

경기남부경찰서는 최병선이 대한상인을 의도적으로 파산시키고, 대한상인의 주요 사업권인 생큐마트 운영권을 은닉한 혐의를 인정하여, 검찰에 송치하였습니다(갑 제23호증의 1~5 송치결정서)



002_002_20260219_D002_001_148

2602190012035002008

경기도남부경찰청

제 2026-00032 호 2026. 2. 15.

수 신 : 박준한 귀하

제 목 : 수사결과 통지서(고소인등·병존사건)

귀하와 관련된 사건에 대하여 다음과 같이 결정하였음을 알려드립니다.

접수일시	2025. 4. 1.	사 건 번 호	2025-003446
죄 명	채무자회생및파산에관한법률위반 등		
결 정 일	2026. 2. 12.		
결정종류	1. 송 치 (O) : 수원지방검찰청 성남지청 (☎:) 2. 이 송 ( ) : (☎:) 3. 수사중지 ( ) ( ) 4. 불 송 치 (O) (혐의없음, 각하)		
주요내용 및 이유	별지와 같음		
담당팀장	경기남부청 반부패경제범죄수사대 3계2팀 경감 정제식 담당자 : 윤종훈 ☎ 031-888-2820		

※ 범죄피해자 권리 보호를 위한 각종 제도 및 불송치결정의 종류 안내

<범죄피해자 권리 보호를 위한 제도>

○ 범죄피해자 구조 신청제도(범죄피해자보호법)
- 관할지방검찰청 범죄피해자지원센터에 신청

○ 의사상자예우 등에 관한 제도(의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률)
- 보건복지부 및 관할 자치단체 사회복지과에 신청

○ 범죄행위의 피해에 대한 손해배상명령(소송촉진 등에 관한 특례법)
- 각급법원에 신청, 형사재판과정에서 민사손해배상까지 청구 가능

○ 가정폭력·성폭력·아동학대 피해자 보호 및 구조
- 여성 긴급전화(국번없이 1366), 보건복지상담센터(국번없이 129) 등

○ 뺑소니·무보험 차량에 의한 교통사고 피해자 구조제도(자동차손해배상보장법)
- 자동차손해배상진흥원(1544-0049)에 청구 가능

○ 국민건강보험제도를 이용한 피해자 구조제도
- 국민건강보험공단 급여관리실, 지역별 공단지부에 문의

2) 기존회사에서 신설회사로 유용된 자산의 유무와 그 정도

가) 대한상인에서 생큐소프트

생큐마트몰 사업은 대한상인의 자산의 사실상 전부였다고 볼 수 있습니다. 생큐마

트몰의 운영을 생큐소프트 회사를 신설해서 모두 이전하였고, 이로 인해서 대한상인은 사실상 폐업상태에 이른 것입니다.

나) 생큐소프트에서 네오비플

위에서 본 바와 같이 2024. 2. 설립된 생큐소프트는 대한상인으로부터 생큐마트몰을 넘겨받아 위탁 운영하는 것 외에 다른 수익원 없이 생큐마트몰을 유일한 영업으로 하고 있었으므로 피고에게 생큐소프트의 자산 전부를 이전한 것과 다를 바 없습니다.

3) 자산 이전 시 정당한 대가가 지급되었는지 여부

가) 대한상인에서 생큐소프트

최병선은 2024. 2.경 생큐소프트 설립을 하면서, 생큐마트몰 운영권을 사실상 이전하였습니다. 이 경우 대한상인은 주주총회 특별결의가 필요합니다. 상법 제374조에 따르면, 회사가 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도하는 경우에는 주주총회의 특별결의를 거쳐야 합니다. 대한상인은 주주총회를 소집하기 위해서 주주들에게 최소 2주 전에 통지를 해야 합니다(상법 제363조). 결국 주요 사업권 이전은 주주총회의 특별결의 사항이므로, 반드시 사전 통지를 해야 합니다. 그러나, 최병선은 주주들에게 전혀 사전통지를 하지도 않았으며, 주주총회를 개최하지 않고, 무단으로 생큐마트 운영권을 이전한 것입니다.

상법

제374조(영업양도, 양수, 임대등) ① 회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 때에는 제434조에 따른 결의가 있어야 한다.

1. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도

제434조(정관변경의 특별결의) 제433조제1항의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

제363조(소집의 통지) ① 주주총회를 소집할 때에는 주주총회일의 2주 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.

특히, 대한상인은 파산하는 과정에서, 생큐마트 상표권을 포기해 버립니다. 그리고서는 실제로는 생큐소프트에서 생큐마트몰을 운영하게 하였습니다. 이는 대한상인이 아무런 댓가를 받지 아니하고 포기하여, 대한상인 주식회사 파산의 원인이 됩니다.

나) 생큐소프트에서 네오비플

생큐소프트는 2025. 9.경 피고가 운영하는 네오마켓에 가입한 뒤 미니샵을 등록하고, 이후 별다른 댓가 없이 2026. 1.경 생큐마트몰의 운영권을 전득하게 되었습니다 (갑 제24호증: 미니샵 등록)

8. 세 기업의 실질적 동일성

가. 물적 동일성

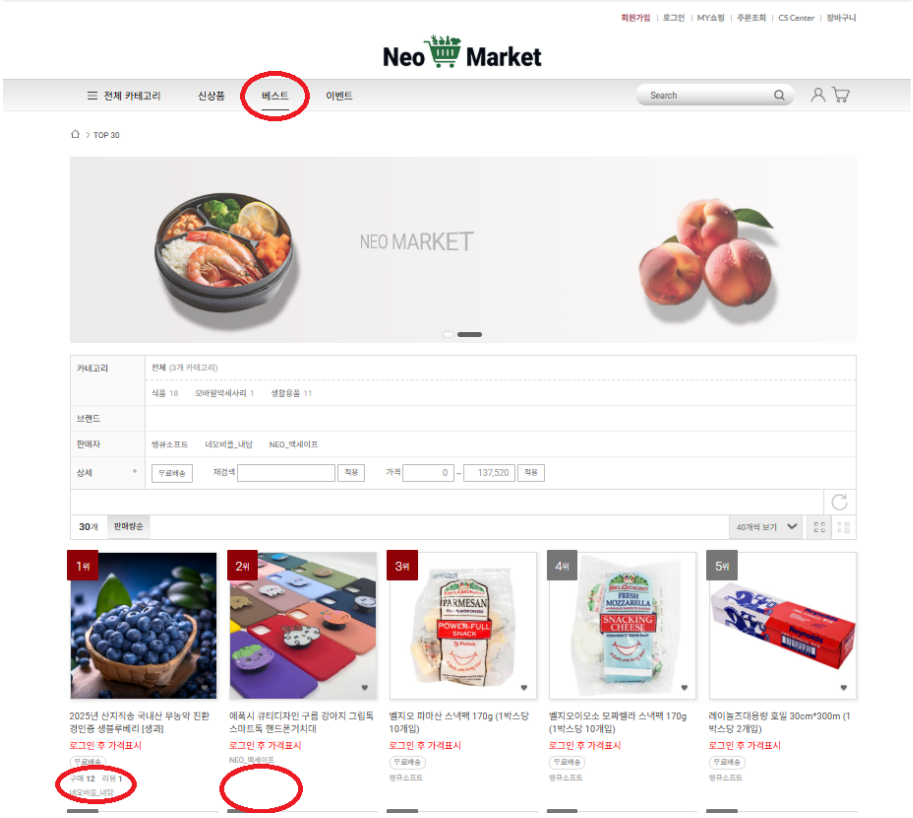
대한상인의 주요 수입원인 생큐마트몰 위탁사업은 여전히 **이전과 동일한 형태로 운영**되고 있습니다. 여전히, 이마트에브리데이 등을 비롯한 상품공급자, 생큐마트몰 회원사, 생큐마트 홈페이지 등등 사업의 실질은 달라진 바 없습니다.

생큐마트몰 위탁사업이 피고로 이전된 뒤에도 다를 바 없습니다. 피고는 공급자, 회원사, 홈페이지를 그대로 활용하고 있으며 전화, 팩스, 이메일까지 실질상 동일한 사

업을 하고 있습니다.

한편 피고는 생큐마트몰 외에도 네오마켓이라는 온라인몰을 하나 더 운영하고 있으나, 대부분의 상품은 판매자가 생큐소프트고, 생큐소프트의 상품을 구매하려면 생큐마트에서 직접 구매해야 하며, 그렇지 않은 상품은 1개 상품 12건의 블루베리 구매 외에는 전무하므로 네오마켓은 사실상 법인격 부인을 회피하기 위하여 피고의 사업 분야를 늘려 보이기 위한 위장 운영에 불과합니다.(갑 제25호증의 1~2: 네오마켓 운영 현황)

※ 위에 보시는 바와 같이 네오마켓 화면임에도, 해당상품은 생큐마트 사이트에서 직접구매하라고 안내하고 있는 실정입니다.



※ 베스트 상품으로 정렬하여도 1개 상품 12건 판매 외에는 구매가 확인되지 않는 실정입니다.

나. 인적 동일성

생큐소프트는 설립당시에는 양동군이, 현재는 조은미가 대표이사로 재직 중이나, 이들은 **모두 대한상인의 직원**들이었습니다. 양동군은 대한상인의 전무였고, 조은미는 대한상인 대표이사 최병선의 아내입니다.

그리고 **생큐소프트 사업의 실질적 운영은 최병선이 맡고** 있습니다. 2024. 7. 2. 통화(갑 제12호증 24.7.2. 박준한 최병선 통화녹취록)에서 최병선이 박준한에게, 생큐마트 사업권을 자신이 생큐소프트에게 “던져놓은” 것이라고 하자, 박준한은 “그러면 양동군만 돈 버는 거 아니에요?”라고 반문합니다. 그러자 최병선은 양동군이 바지사장

일 뿐이라고 밝힙니다.

박준한	:	그럼 그걸 지금 양동군 회사로 던져놓은 거고? 양동군은.
최병선	:	그렇지. 조합은 계속 돌아가야 되니까. 그게.
박준한	:	그래서 지금 양동군 회사로 돌아간 거고, 그쪽에서 돈 나오는 거고요? 어차피 형 몫일 거 아니에요?
최병선	:	거기서 조합에다 내고, 아유! 거기 보면 되지. 내 거. 내가 어떻게 보면 하나도 없어.
박준한	:	그러면 양동군만 돈 버는 거 아니에요. 이게? 이렇게 돼버리면? 뜬금없이.
최병선	:	아니, 바지야, 바지! 걔는!
박준한	:	어차피 형이 사장인 거죠?
최병선	:	아니, 걔가 바지라니까! 양동군이!

2024. 5. 8. 통화에서도 최병선이 여전히 위탁사업을 주도하고 있음이 드러납니다(갑 제16호증 24.5.8. 박준한 최병선 통화 녹취록). 최병선은 생큐소프트가 인터파크와 추진중인 계약이 있는데, 이것이 잘 되어 이익이 나오면, 거기서 일부를 빼서 원고에게 변제하겠다는 약속을 합니다. 그런데 인터파크 상무와 실제 만나기로 한 것은 양동군이지만, "내가" 그 둘을 만나도록 했다는 취지로 말합니다.

박준한	:	아니, 그러면 양동군 회사에서도 돈이 나온다며요?
최병선	:	거기는, 거기 월급도 딱 월급 주고 세금 내면, 그러니까 우리는 매출이 떨어졌잖아, 그게 어쩔 수 없이. 그것도 지금 내가 동군이한테 해서 내일 뭐 전자담배 인터파크에 공급하는 거 벤더 계약해놓고 내일 내가 만나기로 했어, 인터파크 상무랑 동군이랑. 해서 이익 만들어두고, 거기서도 이익 나오면 거기서라도 빼주지. 그쪽이랑 나랑 하면 한 달에 2,000이든 뭐, 빼주면 되지. 나도 매달 주는 게 그걸 기본으로 하고, 목돈 내가 빠지면 줄게. 목돈으로. 소송해서 받는 거는 뭐 요원한 얘기인 것 같고, 내 입장에서.

<u>생큐소프트 영업에 있어서, 최병선이 직접 활동</u>하기도 합니다. 생큐마트 밴드에서, 최병선은 생큐마트 영업을 하고 있는 상황입니다(갑 제18호증의1~3 생큐마트 밴드 현

황). 아래 밴드를 보면, **최병선이 "생큐마트.com"을 계속 사업하며, 사업 수행 중**입니다.

피고의 경우, 대표이사 조진호는 **IT 개발 기술자로 유통 관련 경력 없이 공유오피스에 피고의 사업장을 개업**하였습니다. 또한 **네오비플의 대표이사로 재직**하면서 네오마켓과 생큐마트를 운영하는 **동시에 소외 주식회사 뉴 프롬이스 랩의 COO 및 CTO로 재직**하는 것으로 되어 있습니다. 그런데 네오비플의 홈페이지 상태 및 네오마켓은 위에서 본 바와 같이 **사실상 실질적으로 운영하지 않고**, 생큐마트 역시 2025. 5.경까지 실질적으로 운영하고 **2025. 11. 20. 최병선 대한상인 대표의 기사가 게재**되는 등 현실적으로 생큐마트의 운영 주체는 최병선으로 보아야 합니다.(갑 제26호증의 1~2: 네오비플 대표이사 조진호 경력, 갑 제27호증 생큐마트 운영 관련 기사)

Jinho Cho
네오비플(NEO BPL) CEO

경력

CEO
NEO BPL Inc. · 정규직
2025년 1월 - 현재 · 1년 3개월
대한민국 · 대면근무

- Online To Offline (O2O) Platform Business
- 무인 유통 솔루션 (Unmanned Distribution Solution)

COO & CTO
New Promise Lab
2019년 1월 - 현재 · 7년 3개월
Seoul

- Decentralized Finance based on BlockChain

- BlockChain Business : Consulting
- Cryptocurrency Structure : Design/Consulting
- AI Business & Platform : Consulting & Development
- Metaverse Platform : Consulting & Development

Chief Strategy Officer (CSO)
BIOPOP PTE. LTD · 정규직
2024년 5월 - 2024년 8월 · 4개월
싱가포르

Chief Strategy Officer (CSO)
NeruralworksLab · 정규직
2023년 1월 - 2023년 3월 · 3개월

- AI(ML) Ops Platform
- No Coding AI Platform

Managing Director
Chainto8 · 정규직
2018년 8월 - 2021년 12월 · 3년 5개월
Seoul

- Business Model Consulting (based BlockChain tech.)
- Token Economy Consulting

Director
Hancom corp.
2003년 2월 - 2018년 6월 · 15년 5개월

- Convergence&New Tech Business (Healthcare, Smart City, Blockchain etc) Planning
- Cloud Service (Cloud Office Service) Planning & Development
- Linux OS (Asianux) Planning & Development
- Enterprise Solution (Portal & Groupware) Planning & Development

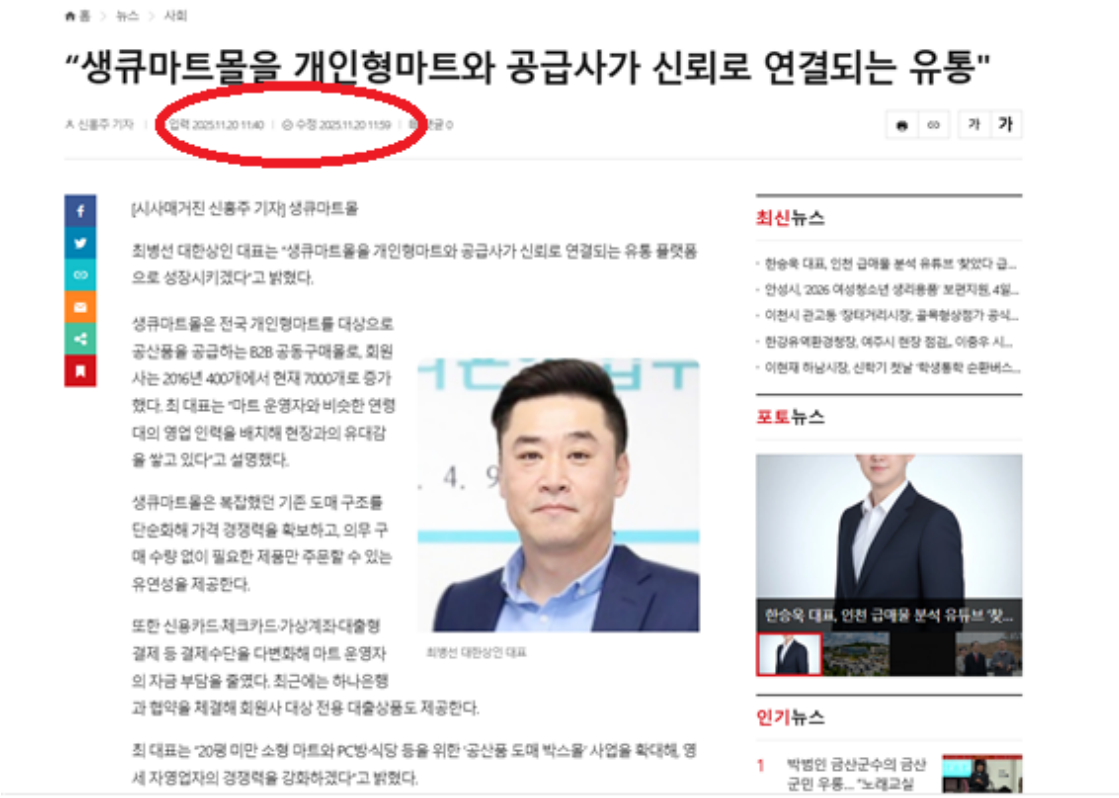
Co-Founder
Polostech
2001년 11월 - 2003년 2월 · 1년 4개월

Enterprise Solution (Portal & Groupware) Planning & Development

senior engineer
Hanbyul Internet
2000년 1월 - 2001년 10월 · 1년 10개월

Enterprise Solution (Portal & Groupware) Development

SW engineer
Hyun-Young Systems
1997년 1월 - 1999년 11월 · 2년 11개월



홈 > 뉴스 > 사회

"생큐마트몰을 개인형마트와 공급사가 신뢰로 연결되는 유통"

A 신홍주 기자 | 입력 2025.11.20 11:40 | 수정 2025.11.20 11:59 | 평균 0

가 가

[시사매거진 신홍주 기자] 생큐마트몰

최병선 대한상인 대표는 "생큐마트몰을 개인형마트와 공급사가 신뢰로 연결되는 유통 플랫폼으로 성장시키겠다"고 밝혔다.

생큐마트몰은 전국 개인형마트를 대상으로 공산품을 공급하는 B2B 공동구매몰로, 회원사는 2016년 400개에서 현재 7000개로 증가했다. 최 대표는 "마트 운영자와 비슷한 연령대의 영업 인력을 배치해 현장과의 유대감을 쌓고 있다"고 설명했다.

생큐마트몰은 복잡했던 기존 도매 구조를 단순화해 가격 경쟁력을 확보하고, 의무 구매 수량 없이 필요한 제품만 주문할 수 있는 유연성을 제공한다.

또한 신용카드·체크카드·가상계좌·대출형 결제 등 결제수단을 다변화해 마트 운영자의 자금 부담을 줄였다. 최근에는 하나은행과 협약을 체결해 회원사 대상 전용 대출상품도 제공한다.

최 대표는 "20평 미만 소형 마트와 PC방·식당 등을 위한 '공산품 도매 박스몰' 사업을 확대해, 영세 자영업자의 경쟁력을 강화하겠다"고 밝혔다.

최병선 대한상인 대표

최신뉴스

- 한승욱 대표, 인천 급매물 분석 유튜브 '찾았다 급...
- 안성시, '2026 여성청소년 생리용품' 보편지원, 4일...
- 이천시 관고동 '장터거리시장', 골목형상점가 공식...
- 한강유역환경청장, 여주시 현장 점검, 이종우 시...
- 이현재 하남시장, 신학기 첫날 '학생통학 순환버스...

포토뉴스

한승욱 대표, 인천 급매물 분석 유튜브 '찾...

인기뉴스

1 박범인 금산군수의 금산군민 우롱... "노래교실

9. 소결론

기존회사인 소외 회사가 원고에 대한 채무를 면탈할 의도로 기업의 형태·내용이 실질적으로 동일한 피고 회사를 설립하거나(또는 이미 존재하는 피고 회사를 이용하여) 영업을 승계·계속한 경우, 두 회사가 별개의 법인격임을 내세워 피고의 책임을 부정하는 주장은 신의성실의 원칙상 허용되지 아니하여, 원고는 기존회사 또는 피고 중 어느 쪽에 대해서도 채무의 이행을 청구할 수 있습니다.

또한 법인격부인(법인격 남용)이 인정되기 위해서는, 문제된 시점(채무면탈 등 남용행위 시점)을 기준으로 피고가 기존회사를 사실상 지배·이용할 수 있는 지위에 있었는지, 기존회사에서 피고로 자산·인력·거래처·영업표지 등 영업의 핵심이 이전되었는지 및 그 대가의 정당성, 기존회사의 폐업 당시 경영상태·자산상황, 거래상대방의 인식

등 제반 사정을 종합하여 판단합니다.

이 사건에서 i) 대한상인과 생큐소프트, 생큐소프트와 피고의 영업이 생큐마트몰 운영으로 동일하고, ii) 기존회사의 핵심 영업재산인 생큐마트몰의 운영권이 피고로 이전되었거나 피고가 이를 사실상 사용하며, iii) 생큐소프트 및 피고의 대표자·주주·임직원 등 인적 구성의 동일성/지배의 연속성이 확인되고, iv) 대한상인이 원고 대여금 소제기로 채권의 현실화 무렵 파산한 정황과 맞물려 피고가 동일 영업을 개시·계속한 사정 등에 비추어 보면, 피고가 별개의 법인격을 내세워 책임을 부정하는 것은 법인격 남용으로 평가될 수 있고, 결국 피고는 원고에 대하여 기존회사의 채무(원고의 청구채권)를 이행할 책임이 인정될 수 있습니다.

그러므로 피고는 원고에게 이 사건 대여금 133,250,000원 및 이에 대하여 2024. 7. 2.부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하여야 합니다.

10. 상호속용 영업양수인책임(예비적 청구)

가. 상호속용 영업양수인 책임에 따른 예비적 청구

위에서 본 바와 같이 대한상인과 생큐소프트의 동일성, 생큐소프트와 피고의 동일성을 인정할 수 있습니다. 다만 **가사 주식회사 생큐소프트와 피고의 동일성이 인정되지 않더라도, 피고는 주식회사 생큐소프트의 대여금을 지급할 의무**가 있으므로, 원고는 예비적으로 네오비플의 상호속용영업양수인 책임에 따라 이 사건 대여금 지급을 청구합니다.

피고는 대한상인 및 생큐소프트의 영업표지로서 영업주체를 나타내는 '생큐마트'의

상표권을 그대로 사용하고 있으며, **동일한 도메인과 로고**를 사용하고 있습니다. 또한 **생큐소프트가 사용하던 전화번호, 팩스번호, 이메일, 홈페이지 대문을 그대로 사용**하고 있습니다. 생큐소프트와 피고는 **상호속용 영업양수시 채무 면제 사실을 통지한 바도 없습니다.**

나. 관련 법리

영업양수인이 양도인의 상호를 계속사용하는 경우에는 양도인의 영업으로 인한 제3자의 채권에 대하여 양수인도 변제할 책임이 있습니다(상법 제42조 제1항). 또한 상호를 속용하는 영업양수인의 책임을 정하고 있는 상법 제42조 제1항은 영업양수인에 의하여 속용되는 명칭이 상호 자체가 아닌 옥호(屋號) 또는 영업표지로서 그것이 영업주체를 나타내는 것으로 사용되는 때에도 유추적용될 수 있고, 양수인이 사용하는 상호 등이 양도인이 사용하던 것과 완전히 동일하지는 않더라도 전후의 상호 등이 주요 부분에서 공통되기만 하면 이를 계속 사용하는 것으로 볼 수 있습니다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2011다64867 판결 등 참조).

상법 제42조 제1항은 영업양수인이 양도인의 상호를 계속 사용하는 경우에는 양도인의 영업으로 인한 제3자의 채권에 대하여 양수인도 변제할 책임이 있다고 규정하고 있고, 이 때 양도인의 영업으로 인한 채무란, 영업상의 활동에 관하여 발생한 채무를 말하는 것입니다. 이 때 영업양도인이 주식회사인 경우에는 회사에게 사적인 생활이 존재하지 아니한 관계로 주식회사의 명의로 한 행위는 반증이 없는 한 일단 회사의 영업을 위하여 하는 행위로 추정되며, 따라서 그로 인하여 회사가 부담하는 채무도 영업으로 인한 채무로 추정됩니다(대법원 2002. 6. 28. 선고 2000다5862 판결 등 참조).

다. 소결

그러므로 피고는 상법 제42조 제1항 상호속용영업양수인에 해당하므로 원고에게 이 사건 대여금 133,250,000원 및 이에 대하여 2024. 7. 2.부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급할 의무가 있습니다.

11. 결론

대한상인 및 피고의 실질적 대표인 최병선은 원고에 대한 위 채무를 면탈할 목적으로 대한상인을 파산시키고, 기업의 형태·내용이 실질적으로 동일한 피고 명의로 사업을 계속하는 등 피고를 이용하고 있습니다.

현재 최병선은 경기남부경찰서에서 사기파산 혐의를 인정하여 검찰에 송치하여, 검찰에서 사기파산혐의로 수사 중에 있습니다.

이처럼 피고는 법인의 형식을 갖추고 있으나 실질적으로 배후자인 최병선의 개인기업에 불과하여 회사 제도를 남용하였으므로 피고는 원고에 대하여 주위적으로 대한상인(채무자)과 최병선(연대보증인)이 부담하는 이 사건 대여금 채무를 지급할 의무가 있습니다.

가사 피고의 법인격이 인정되더라도, 피고는 예비적으로 상법 제42조 제1항에 따라 상호속용영업양수인에 해당하여 원고에 대하여 이 사건 대여금 채무를 지급할 의무가 있습니다.

입증방법

갑 제1호증: 지앤케이파트너스 등기부

갑 제2호증: 네오비플 등기부

갑 제3호증: 생큐마트 홈페이지 대문

갑 제4호증: 대한상인 등기부

갑 제5호증의 1: 입금확인증

갑 제5호증의 2: 금전소비대차계약서

갑 제6호증: 지급명령정본

갑 제7호증: 와디즈 설명자료 캡처

갑 제8호증: 2016년 소상공인신문 보도

갑 제9호증: 갑 제9호증 와디즈 설명영상 캡처

갑 제10호증: 갑 제10호증 생큐마트 상표권

갑 제11호증: 대한상인 파산통지서

갑 제12호증: 24.7.2. 박준한 최병선 통화녹취록

갑 제13호증: 대한상인 나의사건검색

갑 제14호증: 최병선 나의사건검색

갑 제15호증: 24.2.19. 박준한 최병선 통화 녹취록 (1)

갑 제16호증: 24.5.8. 박준한 최병선 통화 녹취록

갑 제17호증: 대한상인 주주명부

갑 제18호증의 1: 생큐마트 밴드1

갑 제18호증의 2: 생큐마트 밴드2

갑 제18호증의 3: 생큐마트 밴드3(상표권계속사용)

갑 제19호증: 생큐소프트 등기부

갑 제20호증의 1: 생큐마트 네오비플 홈페이지1

갑 제20호증의 2: 생큐마트 네오비플 홈페이지2

갑 제21호증의 1: 네오비플 운영현황1

갑 제21호증의 2: 네오비플 운영현황2

갑 제22호증: 2025가단112656 사건진행현황

갑 제23호증의 1: 송치결정서1

갑 제23호증의 2: 송치결정서2

갑 제23호증의 3: 송치결정서3

갑 제23호증의 4: 송치결정서4

갑 제23호증의 5: 송치결정서5

갑 제24호증: 미니샵 등록

갑 제25호증의 1: 네오마켓 운영현황1

갑 제25호증의 2: 네오마켓 운영현황2

갑 제26호증의 1: 네오비플 대표이사 조진호 경력1

갑 제26호증의 2: 네오비플 대표이사 조진호 경력2

갑 제27호증: 최병선 기사

첨부서류

1. 소송위임장

2026. 3. 5.

원고 소송대리인

변호사 김백진